

정

관

학교법인 부안명륜학원

학교법인 부안명륜학원 정관

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 법인은 대한민국의 교육이념에 입각하여 중등교육을 실시함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 법인은 학교법인 부안명륜학원(이하“법인”이라한다)이라 한다.

제3조(설치학교) 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 학교를 설치·경영한다.

1. 삼남중학교

제4조(주소) 법인의 사무소는 전라북도 부안군 부안읍 용계길 29에 둔다.

제5조(정관의 변경) ① 법인의 정관의 변경은 이사 정수의 3분의2 이상의 찬성에 의한 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

② 제1항에 따라 변경된 정관은 교육부장관이 정하여 고시하는 서류를 갖추어 14일 이내에 전라북도교육감(이하“교육감”)에 보고하여야 한다.

③ 제2항의 보고에 대하여 교육감이 시정 또는 변경을 명한 경우에는 지체 없이 이를 시정하거나 변경하고, 그 사실을 교육감에 보고하여야 한다.

제 2 장 자산과 회계

제 1 절 자 산

제6조(자산의 구분) ① 법인의 자산은 기본재산과 보통재산으로 구분하되 기본재산은 교육용기본재산과 수익용기본재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 별도의 대장으로 관리하는 재산과 사립학교법 시행령 제5조 규정에 의한 적립금 및 기타 이사회의 의결에 의하여 기본재산으로 정하는 재산으로 한다.

③ 보통재산은 제2항에서 정하는 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제7조(재산의 관리) ① 제6조에 규정된 기본재산의 매도·증여·교환 또는 용도를 변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경미한 사항은 이를 관할청에 신고하여야 한다.

② 기본재산과 보통재산의 운영과 관리에 관하여는 법령과 이 정관에 특별히 규정되어 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 따로 정한다.

제8조(경비와 유지방법) 법인의 경비는 수익용 기본재산에서 나는 과실과 수익사업의 수입 및 기타의 수입으로 충당한다.

제 2 절 회 계

제9조(회계의 구분) ① 법인의 회계는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분한다.

② 학교에 속하는 회계의 예산은 학교운영위원회의 자문을 거친 후 이사회의 심의·의결로 확정하고 학교장이 집행한다.

③ 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 학교법인 이사회가 심의·의결하고 이사장이 집행한다.

④ 법인회계는 일반 업무 회계와 수익 사업 회계로 구분한다.

제9조의 1(회계의 보고 및 공시)

제10조(예산외의 채무부담) 수지예산으로써 정한 이외의 의무부담 또는 권리포기는 이사회의 의결을 거쳐 관할청의 허가를 받아야 한다.

제11조(회계연도) 법인의 회계연도는 3월 1일부터 다음 해 2월 말일까지로 한다.

제12조(예·결산보고 및 공시) ① 법인은 매 회계연도 개시 5일전에 예산을, 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 결산을 관할청에 보고하고 공시한다.

② 예산은 매 회계연도 개시 5일 이전에, 결산은 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 학교 홈페이지에 게시하고, 1년간 공개한다.

제12조의1 (예산·결산의 공개)

제12조의 2 (예산 및 결산의 제출) 삭제

제 3 절 예산,결산 자문위원회 삭제

제13조(예산,결산자문위원회 설치) 삭제

제14조(위원회의 조직) 삭제

제15조(위원장 선출 및 직무) 삭제

제16조(회의) 삭제

제17조(위원회의 간사등) 삭제

제18조내지 제21조(삭제)

제 3 장 기 관

제 1 절 임 원

제22조(임원의 종류와 정수) 법인에 다음의 임원을 둔다.

1. 이사: 12명(이사장 1명,개방이사 3명 포함)(개정 2025.8.07.)

2. 감사: 2명(추천감사 1명 포함)

제23조(임원의 임기) ① 이사의 임기는 5년으로 하고 중임할 수 있다.

② 감사의 임기는 3년으로 하고 1회에 한하여 중임할 수 있다.

③ 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

제23조 1(개방이사의 자격) ① 법인의 개방이사는 다음 각 호의 조건에 해당되는 자이어

야 한다.

1. 건학이념을 구현할 수 있는 자

2. 법인이 설치·경영하는 학교의 발전에 이바지할 의지와 능력이 있는 자

② 필요시 관할청에 개방이사 후보자 추천을 요청한다.

제23조 2(개방이사의 선임) ① 법인은 개방이사의 선임사유가 발생한 날로부터 15일(재직이사의 경우 임기만료 3개월)안에 개방이사추천위원회(이하“추천위원회”라 한다)에 개방이사 선임 대상자를 추천 요청한다.

② 법인은 개방이사 선임 대상자를 추천 요청할 때 제23조의1에서 정한 자격요건을 함께 제시할 수 있다.

③ 법인으로부터 추천 요청을 받은 추천위원회는 30일 이내에 대상인원의 2배수를 추천한다. 다만, 동 기간 내에 추천이 없을 시에는 법인은 교육감에 추천을 요청한다.

제23조 3(추천위원회) ①추천위원회는 삼남중학교 학교운영위원회에 둔다.

② 추천위원회 위원 정수는 5명으로 하고, 그 구성은 다음 각호와 같다.

1. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 : 2명

2. 학교운영위원회에서 추천하는 자 : 3명

③ 추천위원회 위원장은 위원 중에서 호선으로 선출한다.

④ 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회규정으로 정한다.

제23조 4(추천위원회)

제24조(임원의 선·해임방법) ① 이사와 감사는 이사회에서 선임하여 관할청의 승인을 얻어 취임한다. 이 경우 임원의 성명, 연령, 임기, 현직 및 주요경력을 기재한 인적사항을 당해 학교 홈페이지에 상시 공개한다.

② 임기 만료전의 임원의 해임은 이사의 의결을 거쳐 해임한다.

③ 임원중 결원이 생긴 때에는 2월이내에 이를 보충하여야 한다.

④ 필요시 관할청에 이사 후보자 추천을 요청할 수 있다.

제25조(임원선임의 제한) ① 이사정수의 반수이상은 대한민국 국민이어야 한다.

② 이사의 구성에 있어서 각 이사 상호간에 「민법」제777조에 규정된 친족관계가 있는 자가 그 정수의 4분의 1을 초과하여서는 아니 된다.

③ 이사 정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 이어야 한다.

④ 감사는 감사 상호간 또는 이사와 「민법」 제777조에 규정된 친족관계가 있는 자가 아니어야 한다.

⑤ 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수로 추천한 자를 선임한다.

⑥ 제5항의 감사 추천 등에 대하여는 제23조3의 규정을 따른다.

⑦ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자를 임원으로 선임하고자 하는 경우에는 재직이사 3분의 2이상의 찬성을 얻어야 한다.

1. 「사립학교법」 제20조 제2항에 따라 교육감으로부터 임원 취임 승인이 취소된 날로부터 5년이 경과한 자.

2. 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날로부터 5년이 경과한 자.

3. 「사립학교법」 제54조 제2항에 따라 교육감의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날로부

터 3년이 경과된 자.

제26조(이사장 선출방법과 그 임기) ① 이사장은 이사 중에서 호선으로 선출하여 취임한다.

② 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다.

제26조의 1(임원의 겸직금지) ① 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다.

② 이사는 감사 또는 당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타 직원을 겸할 수 없다. 다만, 학교의 장은 예외로 한다.

③ 감사는 이사장·이사 또는 학교법인의 직원(당해학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 기타직원을 포함한다)을 겸할 수 없다.

제27조(임원의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 사무를 총괄한다.

② 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의·결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

③ 감사는 사립학교법 제19조 제4항의 직무를 성실히 수행한다.

제28조(이사장 직무대행자 지정) ① 이사장이 사고·질병 등으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 이사회에서 직무대행자를 호선하고, 직무대행자로 선임된 이사는 이사장이 직무를 수행할 수 있을 때까지 이사장의 직무를 대행한다.(개정 2025.8.07.)

② 이사장이 결위 되었을 때는 이사회에서 지명하는 이사가 직무를 대행한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 이사장 직무대행자로 지명된 이사는 지체없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.(개정 2025.8.07.)

제29조(감사의 직무) 삭제

제30조(임원의 겸직금지) 삭제

제 2 절 이사회

제31조(이사회 구성 및 기능 등) ① 이사회는 이사로서 구성한다.

② 이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
2. 정관의 변경에 관한 사항
3. 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항
4. 임원의 임면에 관한 사항
5. 학교법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항
6. 학교법인이 설치한 학교의 경영에 관한 중요사항
7. 수익사업에 관한 사항

③ 감사는 이사회에 출석하여 발언할 수 있다.

제32조(이사회 개회 및 의결정족수) ① 이사회는 재적이사의 과반수 출석으로 개의한다.

② 이사회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수 찬성으로 의결한다.

③ 이사가 이사회에 출석하지 않더라도 동영상과 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖춰진 시설에서 회의에 참석할 경우 참석인원으로 판단하고 이사회를 개최 할 수 있다.

(신설 2025.8.07.)

제33조(이사회 의결제척사유) 이사장 또는 이사가 다음 각호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항
2. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 임원 자신이 법인과 직접 관계되는 사항

제34조(이사회 소집 특례) 이사회 소집권자가 결위되거나 이를 기피함으로써 7일이상 회의 소집이 불가능할 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집하여야 한다.

제34조 1(이사회 회의록의 작성 및 공개) ① 이사회는 다음 사항을 기재한 회의록을 작성하여야 한다. 다만, 이사회 개최 당일에 회의록 작성이 어려운 사정이 있는 경우에는 안건별로 심의의결 결과를 기록한 회의조서를 작성할 수 있다.

1. 개의회의중지 및 산회의 일시
2. 안건
3. 의사
4. 출석한 임원과 직원의 성명
5. 표결수
6. 그 밖에 이사장이 필요하다고 인정하는 사항

② 회의록 및 회의조서에는 출석 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록자필로 서명하고, 그 회의록 또는 회의조서가 2매 이상인 경우에는 간(間)서명하여야 한다. 다만, 이사회는 출석임원 중 3인을 호선하여 이사회 회의록 및 회의조서에 대표로 간(間)서명 또는 간(間)인하게 할 수 있다.

③ 제1항 단서의 규정에 의하여 회의조서를 작성한 경우에는 조속한 시일 내에 회의록을 작성하여야 한다. 다만, 긴급한 필요가 있는 때에는 회의록을 대신하여 회의조서를 관할청에 제출할 수 있다.

④ 이사회는 회의종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교홈페이지를 통하여 1년간 공개하여야 한다. 다만, 사립학교법시행령 제8조의2제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.

⑤ 제④항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.

제35조(교직원 행동 강령) 교직원 행동강령에 관하여는 「전라북도교육청 공무원 행동강령」을 준용한다.

제35조의 1(사학윤리강령의 준수 등)① 법인은 법인 및 학교운영에 있어“사학윤리강령”을 준수한다.

② 법인 및 유지경영하는 학교의 투명한 운영을 위하여 사학윤리위원회 활동에 협조하고 그 결정사항을 준수한다.

제 4 장 수익사업

제36조(수익사업의 종류) 법인이 설치하여 유지 경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각호의 사업을 한다.

1. 과수원
2. 토지(답, 전, 대지)

제37조(수익사업의 명칭) 제36조의 사업을 하기 위하여 과수원 및 토지(답, 전, 대지)를 경영한다.

제38조(수익사업체의 주소) 수익사업체 사무소는 전라북도 부안군 부안읍 용계길 29에 둔다.

제39조(관리인) ① 수익사업체를 경영하기 위해 관리인을 둘 경우, 이사회 의결을 거쳐야 한다.

② 관리인의 임용, 복무, 보수 및 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 정한다.

제 5 장 해 산

제40조(해산) 법인을 해산하고자 할 때에는 이사정수의 3분의2 이상의 동의를 얻어 교육감의 인가를 받는다.

제41조(잔여재산의 귀속) 법인이 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 「사립학교법」 제35조 제1항, 제3항, 제4항의 규정에 의한다.

제42조(청산인) 이 법인이 해산한 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 전라북도교육감의 승인을 받아야 한다.

제 6 장 교직원

제 1 절 교 원

제 1 관 임 명

제43조(임용) ① 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.

② 학교의 장의 임기는 3년 단임으로 한다.

③ 학교의 장이 아닌 교원의 임용은 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용한다.

④ 학교의 장이 아닌 교원의 신규채용은 사립학교법 제53조의2 제10항 및 「사립학교법 시행령」 제21조에 따라 공개전형에 의한다.

제43조의 1(전형결과와 공개) ① 공개전형에 응시한 사람이 전형결과 등의 공개를 요구할 경우에는 신규채용자가 확정된 후 이를 공개하여야 한다.

② 제1항에 의한 정보공개에 대하여는 「사립학교법 시행령」 제21조 제5항에 의한다.

제43조의 2(기간제교원) ① 사립학교법 제54조 4 제1항에 규정에 의하여 임용하는 기간제 교원의 임용권은 소속 학교의 장에게 위임한다.

② 학교의 장이 제1항의 규정에 의하여 기간제교원을 임용한 경우에는 이사장에게 이를 보고하여야 한다.

제43조의 3(퇴직교원의 기간제 교원임용) ① 임면권자는 정년 퇴직한 교원의 지식과 경험을 활용하거나 특정교과를 한시적으로 담당시키기 위하여 필요한 경우에는 정년 퇴직한 교원을 기간을 정하여 임용할 수 있다. 학교의 장이 아닌 교원을 임용하는 경우 임면권자는 그 권한을 학교의 장에게 위임할 수 있다.

② 제1항에 의해 임용된 기간제 교원의 임용기간은 1년 이내로 하되, 필요한 경우 3년의 범위내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제43조의 4(교원의 정년) 교원의 정년은「교육공무원법」제47조를 따른다.

제43조의 5(원로교사) 제43조에 따른 정년전에 임기가 끝나는 교장이 교사로 근무할 것을 희망하는 사람(교사자격증을 가진 사람만 해당한다)은 수업 담당 능력과 건강 등을 고려하여 교사로 임용할 수 있다.

제 2 관 신분보장

제44조(휴직의 사유) 제1호 내지 제4호 및 11호의 경우는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고 제7호의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 요할 때

2. 병역법의 규정에 의하여 징집 또는 소집된 때

3. 천재, 지변 또는 전시, 사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때

4. 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때
5. 학위취득을 목적으로 해외유학을 하게 된 때 또는 외국에서 1년 이상 연구하게 된 때
6. 국제기구, 외국기관 또는 재외국민 교육기관에 고용된 때
7. 자녀(만 8세이하,취학중의 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다.)를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때
8. 교육부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때
9. 사고 또는 질병으로 장기간의 요양을 요하는 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요할 때
10. 배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때
11. 교원의 노동조합설립 및 운영등에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때

제45조(휴직의 기간) 교원의 휴직기간은 다음과 같다.

1. 법 제59조 제1호의 규정에 의한 휴직기간은 1년을 초과치 아니하는 범위로 한다.
2. 법 제59조 제2호 및 제4호의 규정에 의한 휴직기간은 그 복무기간이 만료될 때까지로 한다.
3. 법 제59조 제3호의 규정에 의한 휴직기간은 3월 이내로 한다.
4. 법 제59조 제5호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
5. 법 제59조 제6호의 규정에 의한 그 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
6. 법제59조 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 한다. 다만, 여교원의 경우 임용권자는 2년의 범위내에서 그 휴직기간을 연장할 수 있다.
7. 법제59조 제8호의 규정에 의한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
8. 법제59조 제9호의 사유로 인한 휴직기간은 1년 이내로 하되, 휴직기간중 총 3년을 초과할 수 없다.
9. 법제59조 제10호의 사유로 인한 휴직기간은 3년 이내로 한다.
10. 법제59조 11호의 사유로 인한 휴직기간은 그 전임기간으로 한다.

제46조(휴직교원의 신분) ① 휴직 중인 교원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다.

② 휴직 기간 중에 그 사유가 없어지면 30일 이내에 임용권자에게 신고하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명하여야 한다.

③ 제44조 제3호의 경우를 제외하고는 휴직 기간이 끝난 교원이 30일 이내에 복귀 신고를 하면 당연히 복직된다.

제47조(휴직교원의 처우) 제44조에 따라 휴직한 교원에게는 「공무원보수규정」, 「공무원수당 등에 관한 규정」 등을 준용한다.

제48조(직위의 해제) 교원이 사립학교법 제58조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

제49조(보수) 교원의 보수는 「공무원 보수 규정」 등을 준용한다.

제50조(의사에 반한 휴직, 면직 등의 금지) 삭제

제50조의 2(명예퇴직수당) ① 교원으로서 「사립학교교직원 연금법」제31조의 규정에 따른 재직기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일로부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 경우 예산

의 범위 안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다.

② 제1항의 명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급 절차 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 정한다. 단, 명예퇴직 수당 등의 지급과 관련하여 관할청의 지원을 받는 경우 「국가공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」을 준용한다.

제50조의 3(후임자 보충발령의 유예) 삭제

제 3 관 교원인사위원회

제51조(교원인사위원회의 설치) 교원(학교의 장을 제외 한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회(이하“인사위원회”라 한다)를 둔다.

제52조(인사위원회의 기능) ① 인사위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다.

1. 교원(교장 제외)의 임용 등 중요 인사에 관한 중요한 사항
2. 신규교사 임용에 따른 공개전형의 시행에 관한 사항
3. 교원의 보직 및 업무분장에 관한 사항
4. 교감 또는 교사의 자격연수대상자 선정에 관한 사항
5. 교원의 연수대상자 및 포상대상자 추천에 관한 사항
6. 기타 학교의 장이 인사위원회의 심의를 필요로 한다고 인정하는 사항 등

제53조(인사위원회의 조직) ① 인사위원회는 학교별로 학교의 장이 임명하는 10인 이내의 위원으로 조직하되, 위원은 교원외에 외부전문가를 위촉할 수 있으며, 이 경우 교원 위원이 2분의1이상이 되도록 한다.

② 인사위원회 위원의 임기는 1년으로 하되 중임할 수 있다.

제54조(인사위원회 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 당해 학교의 장이 임명한다.

② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.

③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.

④ 위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제55조(인사위원회의 회의소집 등) ① 인사위원회의 회의는 학교의 장의 요청이 있을 때, 위원의 1/3이상이 요청할 때, 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원장이 이를 소집한다.

② 인사위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제56조(회의록 작성) ① 인사위원회는 회의록을 작성하여 당해 학교의 장에게 보고하여야 한다.

② 제1항의 회의록에는 출석위원 전원이 서명·날인한다.

제57조(인사위원회의 간사 등) ① 인사위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둘 수 있다.

② 간사와 서기는 위원 중에서 위원장이 지명한다.

제58조(세칙) 인사위원회에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 당해 학교 인사위원회 세부규정에 의한다.

제 2 절 교원징계위원회

※ 교원 징계위원회의 설치 및 운영에 관하여는 법 제61조 내지 제66조의2, 영 제24조의2 내지 제26조에서 규정하고 있음.

제59조(교원징계위원회) ① 비위 교원에 대한 적법한 징계를 위해 설치·경영하는 학교에 상설 교원징계위원회를 둔다.

② 교원징계위원회 구성과 운영 등에 관해서는 사립학교법 제62조에 따른다.

제60조(교원징계위원회의 조직) 삭제

제61조(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무) 삭제

제62조(징계의결의 기한) 삭제

제63조(제척사유) 삭제

제63조의 2(위원의 기피등) 삭제

제63조의 3(징계의결 요구사유 통지) 삭제

제64조(진상조사 및 의견의 개진) 삭제

제65조(징계의결) 삭제

제66조(징계의결시의 정상참작등) 삭제

제66조의 2(징계사유의 시효) 삭제

제67조(교원징계위원회 간사등) 삭제

제68조(운영세칙) 삭제

제 3 절 재심위원회

제69조(재심위원회) 삭제

제70조(재심위원회 구성) 삭제

제71조(재심위원회 위원장 선출 및 직무) 삭제

제72조(재심위원회의 심사) 삭제

제73조(심사의 범위) 삭제

제74조(재심청구인의 진술권) 삭제

제75조(재심청구의 취하) 삭제

제76조(재심위원회의 결정) 삭제

제77조(재심심사결정서 작성) 삭제

제78조(재심심사결정서의 송부) 삭제

제79조(재심결의 효력) 삭제

제80조(위원수당등) 삭제

제81조(재심위원회 간사등) 삭제

제 4 절 사무직원

제83조(자격) 사무직원은 「지방공무원법」제31조(결격사유)에 해당하는 경우 사무직원으로 임용될 수 없다.

제84조(임용) ① 사무직원의 신규임용, 승진, 전직, 전보, 겸임, 파견, 강임, 휴직, 직위해제, 정직, 강등, 복직, 면직, 해임 및 파면(이하 “임용”이라 한다)은 공개채용·전형 또는 근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 사무직원은 이사장이 임용하되, 학교소속 사무직원은 당해 학교의 장의 제청이 있어야 한다.

③ 사무직원의 신규채용은 공개전형에 의하되 신규임용의 시험과목·방법·절차 등에 관하여는 따로 인사규칙으로 정한다.

④ 기타 사무직원의 임용에 관한 세부사항은 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」에 의한다.

제84조의1(근속승진) ① 임용권자는 학교 소속 사무직원 중 당해 계급에서 일정기간 이상 성실하게 근무하고 근무실적이 양호한 자를 지방공무원 임용령 및 전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침에 의하여 상위직급으로 승진임용할 수 있다.

② 근속승진으로 승진 임용된 자에 대해서는 정관의 정원 기준을 초과한 별도의 현원으로 관리한다.

제85조(복무) 사무직원의 복무에 관하여는 전라북도교육청 지방공무원에게 적용하는 규정을 준용한다.

제86조(보수) 사무직원의 보수는 「지방공무원 보수규정」 및 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」등을 준용한다.

제87조(신분보장 및 정년) ① 사무직원의 신분보장에 관하여는 지방공무원에 적용하는 규정을 준용한다.

② 사무직원의 당연퇴직에 대하여는 「사립학교법」 제70조의 4를 따른다.

③ 사무직원의 정년은 「지방공무원법」을 따른다.

제87조의1(명예퇴직) ① 「사립학교교직원 연금법」에 따른 재직기간 20년이상 근속한 자가 정년 잔여 1년 이상의 기간 중에 스스로 퇴직하고자 하는 경우에는 명예퇴직을 할 수 있다.

② 명예퇴직 수당의 지급대상, 범위, 지급액, 지급절차 기타 필요한 사항은 「지방공무원 명예퇴직수당 등 지급규정」 및 관할청의 지침을 준용한다.

제87조의2(특별승진) ① 정관 제87조의 1에 의거 명예퇴직을 하는 자는 근무 중 특별한 공적이 있는 경우 자체 심사를 거쳐 특별승진을 할 수 있다

② 특별승진에 대한 세부 사항은 이사장이 따로 규칙으로 정한다.

제87조의3(공로연수) 정년이 될 때까지 근무기간이 3월 이내인 사무직원이 퇴직 후의 사회 적응능력을 기르기 위하여 연수하고자 하는 경우에는 이사회 의결을 거쳐 할 수 있다.

제88조(징계 및 재심청구) ① 사무직원의 징계는 사립학교 교원에게 적용하는 규정을

준용하고, 사무직원 징계위원회는 법인에 따로 두되 그 조직 및 운영에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.

② 사무직원의 재심청구를 위하여 법인에 사무직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영에 관하여는 사무직원 인사규칙으로 정한다.

제 7 장 직 제

제 1 절 중학교

제89조(교장 등) ① 교장1인과 교감1인을 둔다.

② 교장은 교무를 총괄하고 소속 교직원을 지도·감독하며, 학생을 교육한다.

③ 교감은 교장을 보좌하여 교무를 관리하고 학생을 교육하며, 교장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 교장의 직무를 대행한다.

④ 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.

⑤ 사무직원은 법령에서 정하는 바에 따라 학교의 행정사무와 그 밖의 사무를 담당한다.

제89조의1(사학윤리 강령 및 사립학교 교직원 행동강령 준수 등)

제90조(하부기구) 사무기구에는 행정실을 두고 행정실장은 6급으로 보한다.

제 2 절 정 원

제91조(정원) 학교에 두는 사무직원의 학교급 및 직급별 정원은 「전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영 지침」에 의하며, 직렬별 정원은 (별표 1)에 따른다.

제 8 장 학교운영위원회

제 1 절 학교운영위원회 구성

제92조(학교운영위원회 설치) 초·중등교육법 제31조 제1항의 규정에 의거 학교운영에 대한 주요사항에 대하여 자문을 구하기 위하여 법인의 설치 경영학교에 학교운영위원회(이하 “운영위원회” 라 한다)를 설치한다.

제93조(위원 정수) ① 운영위원회 위원인 정수는 운영위원회 규정으로 한다.

제94조(위원의 선출등) ① 학교의 장은 운영위원회의 당연직 교원위원이 된다.

② 당연직 교원위원을 제외한 교원위원은 당해 학교 교직원 전체회의에서 3배수로 추천한 교원중 학교의 장이 위촉한다.

③ 학부모위원은 학부모 중에서 민주적 대의절차에 따라 학부모 전체회의에서 직

접 선출한다. 다만 학교의 규모, 시설 등을 고려하여 위원회 규정이 정하는 전체회의에서 선출하기 곤란한 사유가 있는 경우에는 당해 위원회 규정이 정하는 바에 의하여 학급별 대표로 구성된 학부모 대표회의에서 선출할 수 있다.

④ 지역위원은 학부모위원 또는 교원위원의 추천을 받아 학부모위원 및 교원위원이 무기명 투표로 선출한다.

⑤ 학부모위원 및 교원위원은 임기만료일 10일 이전에 지역위원은 임기만료일 전일까지 선출한다.

⑥ 위원이 결원된 때에는 보궐선출한다. 다만, 잔여임기가 6월 미만인 때에는 운영위원회의 결정으로 선출하지 아니할 수 있다.

⑦ 운영위원회에는 위원장 및 부위원장 각 1인을 두되 교원위원이 아닌 위원 중에서 무기명 투표로 선출한다.

제95조(위원의 임기) ① 위원의 임기는 2년으로 하되 1차에 한하여 연임할 수 있으며 위원장 및 부위원장의 임기는 1년으로 하며 1차에 한하여 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 위원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

② 위원의 임기개시일은 4월 1일로 한다.

제96조(위원의 자격) ① 학부모위원 및 지역위원은 국가공무원법 제33조의 공무원 결격사유에 해당하지 아니하여야 한다.

② 학부모위원은 선출일 현재 당해 학교에 재학하는 학생의 보호자로, 교원위원은 당해 학교에 재임중인 자로 한다.

③ 지역위원은 당해 학교가 소재하는 지역을 생활근거지로 하는 자로서 교육행정업무를 수행하는 자 또는 수행경력이 있는 자, 당해 학교가 소재하는 지역을 사업활동의 근거지로 하는 사업자, 당해 학교를 졸업한 자, 기타 학교 운영에 이바지하고자 하는 자로 한다.

④ 위원은 다른 학교의 위원을 겸할 수 없다.

제97조(위원의 의무등) ① 위원은 무보수 봉사직으로 하며, 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 운영위원회 회의에 성실히 참여하여야 하며, 이를 통하지 아니하고서는 학교운영에 관여할 수 없다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 하거나 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제98조(위원의 자격상실) ① 위원이 다음 각호의 1에 해당될 때는 자격을 상실한다.

1. 교원위원이 소속을 달리한 때

2. 학부모위원회는 자녀학생이 졸업, 전학, 퇴학한 때
 3. 회의소집통보를 받고 사전 연락없이 3회 연속 회의에 불참한 때
 4. 학부모 위원들의 선출과정에서 신상자료에 허위사실이 발견된 때
- ② 제1항 제4호는 운영위원회 결정으로 한다.

제 2 절 운영위원회 기능

제99조(기능 등) ① 운영위원회는 다음 각호의 사항을 자문한다.

1. 학교 교육과정의 운영방법에 관한 사항
 2. 교과용도서 및 교육자료의 선정에 관한 사항
 3. 정규 학습시간 종료후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동에 관한 사항
 4. 학교급식에 관한 사항
 5. 대학입학 특별전형중 학교장 추천에 관한 사항
 6. 학교운동부의 구성, 운영에 관한 사항
 7. 학교운영에 대한 제안 및 건의사항
 8. 학생지도를 위한 지원 사항
 9. 교복 및 체육복의 선정, 수학여행등 학부모가 경비를 부담하는 사항(단, 특정 서클 등에서 특정학생을 대상으로 하는 사항은 제외)
 10. 지역사회 교육에 관한 사항
 11. 학부모 및 일반인을 대상으로 하는 평생교육프로그램의 설치 운영에 관한 사항
 12. 기타 학교장이 자문을 요청하는 사항
 13. 학교법인 임원 추천에 관한 사항
 14. 학교의 예산안 및 결산에 관한 사항
- ② 학교운영위원회는 학교발전기금의 조성, 운영 및 사용에 관한 사항에 대하여 심의 의결한다.
- ③ 추천위원회 위원 추천에 관한 사항

제100조(시행 의무등) ① 학교장은 운영위원회의 자문을 거치는 경우 교육활동 및 학교운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재 지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제99조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다.

- ② 학교장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회의 자문을 거치지 아니하고 시행한 때에는 관련 사항과 그 사유를 지체없이 운영위원회에 서면으로 보고하여야 한다.

제 3 절 운영 경비 등

제101조(운영 경비등) 위원들의 연수시 교통비, 회의운영에 필요한 경비는 규정으로 정할 수

있다.

제102조(이사장의 감독 등) 학교운영위원회가 건학이념 구현에 저해되는 운영을 하거나 파행적으로 운영되어 교육활동 및 학교운영에 차질이 발생할 우려가 있을 때에는 이 사장은 이사회 의결을 거쳐 학교장에게 운영위원회의 재심을 요구할 수 있다.

제103조(위임규정) 운영위원회의 구성, 운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회 규정으로 정한다.

제 9 장 학교교육분쟁조정위원회

제104조(학교교육분쟁조정위원회의 설치) 교원에우에관한규정(이하 “영”이라 한다)

제6조 제4항에 의거 이 법인이 설치.경영하는 삼남중학교에 학교교육분쟁조정위원회를 설치.운영한다.

제105조(학교교육분쟁조정위원회의 기능 등) ① 학교교육분쟁조정위원회(이하 “위원회”라 한다)는 영 제6조제1항의 규정에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교(이하 “각급 학교”라 한다)에서 교육활동 중 발생하는 교원 (직원을 포함한다. 이하 같다.)과 관련된 다음 각 호의 분쟁사안을 심의.조정.권고(이하 “심의 등”이라 한다)한다.

1. 학생생활지도 등 교육활동과 관련하여 교원과 학부모간에 발생한 분쟁
 2. 학생안전사고에 대해 삼남중학교안전공제회(이하 “공제회”라 한다)보상액 등에 동의하지 아니하고 동 사고 관련 교원에게 추가 보상 등을 요구하여 일어난 분쟁
 3. 기타 교원에우 및 교권보호.존중에 위해가 되거나 위해의 우려가 있는 사항
- ② 위원회는 분쟁에 관한 심의 등을 하기 전에 당사자의 의견을 최대한 수렴하여야 한다.
- ③ 위원회가 학생 안전사고 관련 분쟁사안에 관한 심의 등을 하기 위하여 경제적 법률적 전문지식이 필요한 경우에는 학교안전공제회에 지원을 요청할 수 있으며, 공제회는 임.직원의 회의 참석, 고문변호사의 조언 등 필요한 지원을 하여야 한다.

제106조(위원회의 구성 등) ① 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 내외의 위원으로 구성하되, 학교장은 당연직 위원이 된다.

- ② 위원은 당해 학교 학교운영위원회 위원 중 동 위원회가 추천하는 교원위원.학부모위원.지역위원 각 1인을 학교장이 위촉한다.
- ③ 학교장은 필요시 법률 또는 행정분야의 전문지식이 있는 자 1인을 위원으로 위촉할 수 있다.
- ④ 제3항의 규정에 의하여 위촉하는 위원은 국가공무원법 제33조의 결격사유에 해당하지 아니하여야 하며 정당의 당원이 아니어야 한다.

제107조(위원장) ① 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선하며, 임기는 1년으로 하되, 연임할 수 있다.

- ② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 통할한다.
- ③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제108조(위원의 의무) ① 위원은 무보수 봉사직으로서 수당을 지급하지 아니한다.

② 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

③ 위원은 당해 학교와 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

제109조(분쟁조정 신청) 분쟁에 관련된 교원 또는 학부모 당사자는 위원장 또는 학교장에게 서면이나 유선 또는 구두로 분쟁조정 신청을 할 수 있다.

제110조(회의개최 등) ① 회의는 분쟁조정의 신청이 있는 때 개최한다.

② 분쟁 조정신청이 있을 경우 위원장은 신속히 회의를 개최하여야 하며, 늦어도 신청이 있는 날부터 7일 이내에 개최한다.

③ 회의의 소집통지는 위원장이 위원에게 서면 또는 구두로 하되, 개최일 3일 이전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제111조(위원의 제척) 위원이 분쟁의 당사자가 된 경우에는 당해 사안의 심의 등에 위원의 자격으로 참여할 수 없다.

제112조(심의 등 결과의 처리) ① 위원장은 위원회의 심의 등의 결과를 관련 당사자에게 즉시 통지하여야 한다.

② 당사자는 위원회의 심의 등 결과를 존중하여야 한다.

③ 위원회는 심의 등 결과, 보상해결이 필요하거나 당해 교원을 위한 소송·대행·기타 지원이 필요하다고 판단되는 경우, 학교장으로 하여금 공제회에 이를 신청하게 할 수 있다.

④ 위원회는 분쟁사안 중 교원에 대한 협박·폭행·폭언 등으로 당해 교원 또는 학교교육에 과중한 피해를 입혔다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 관련자를 사법기관에 고발하도록 권고할 수 있다.

⑤ 위원회는 분쟁사안 중 학생에 대한 폭력 등 학생인권 침해의 정도가 범죄수준에 이를 정도로 심각하다고 판단되는 사안에 대하여는 학교장으로 하여금 당해 교원의 징계의결 등 인사조치를 요청하도록 권고할 수 있다.

제113조(간사) 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 교직원중에서 학교장이 지명하는 간사 1인을 둘 수 있다.

제114조(학교운영위원회규정의 준용) 위원회의 위원의 임기, 위원의 자격상실, 기타 회의의 운영 등에 관하여 본 장(절)에서 정하지 아니한 사항은 동 정관 중 학교운영위원회의 규정을 준용한다.

제115조(운영세칙) 위원회의 구성·운영 등에 관하여 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 위원회 규정으로 정한다.

제 10 장 보 칙

제116조(공고) 이 법인이 법령과 정관 및 기타 이사회의 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 일간신문에 공고한다.

제117조(시행세칙) 이 정관의 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 세칙으로 정한다.

제118조(설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.

직 위	성 명	생년월일	임 기	주 소
이사장	허연욱	1888. 1.17	1952.12.19-1954. 4. 6	부안군 부안읍 서외리15
이 사	한태호	1886. 2. 1	1952.12.19-1956.12.18	부안군 부안읍 행중리242
”	이종표	1892. 1. 1	1952.12.19-1956.12.18	부안군 부안읍 내요리136
”	김 섭	1913. 4.10	1952.12.19-1956.12.18	부산시 초량동 67
”	이돈선	1888.12.21	1952.12.19-1956.12.18	부안군 부안읍 선은리513
”	최재홍	1889. 2.11	1952.12.19-1954.12.18	부안군 주산면 백성리 674
”	김복철	1890. 6.12	1952.12.19-1954.12.18	부안군 주산면 소주리499
감 사	이병욱	1894. 6.26	1952.12.19-1954.12.18	부안군 행안면 대초리560
”	민영식	1881.10.18	1952.12.19-1954.12.18	부안군 부안읍 모산리 473

부 칙

(시행일) 이 정관은 인가 받은 날로부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 인가 받은 날로부터 시행한다.

제2조(교원징계에 대한 경과조치) 이 정관시행당시 교원징계위원회 및 재심위원회에 계류중인 징계 및 재심청구사건은 종전의 규정에 의한다.

부 칙

제1조 (시행일) 별표 2의 학교 일반직 정원은 1990년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (일반직원에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 종전의 정관에 의하여 정원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 일반직원이 퇴직할 때까지 그 정원이 따로 있는 것으로 보되, 일반직원의 신규임용은 그 초과하는 정원이 있을 때에는 채용하지 못한다.

(별표 1)

학교 사무직원 정원

직종	일반직	
직군	행정	
직렬	교육행정	
직급	6급	1
	7급	1
	8급	1
총계		3

부 칙

(시행일) 이 정관은 1990년 9월 6일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1991년 10월 24일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1993년 9월 6일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 1996년 2월 24일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2000년 7월 03일부터 시행한다.

제2조(최초로 구성되는 학교운영위원회 위원의 임기 개시 및 만료시기) 이 정관 시행후 최초로 선출된 운영위원회 위원의 임기는 정관에서 정한 임기에 관한 규정에 불구하고 운영위원회의 최초 소집 일부터 개시하며, 차기 운영위원회 위원 임기개시일 전일에 만료된다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2001년 3월 03일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2001년 9월 15일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2002년 2월 18일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2005년 8월 22일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2006년 12월 29일부터 시행한다.

제2조(이사회 구성에 관한 적용례) 이 정관 시행후 임원의 임기만료 등으로 인하여
결위되는 때에는 우선적으로 제23조3의 개정 정관에 따라 개방이사추천위원회의
추천을 받아 임원을 선임한다.

제3조(개방이사에 대한 경과 조치) 이 정관 시행당시 종전의 제23조의3에 따라 선임된
개방이사는 이 법에 따라 선임된 것으로 본다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2008년 4월 08일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2009년 2월 25일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2009년 12월 18일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2012년 5월 15일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 정관은 2015년 4월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 2월 12일부터 시행한다.

제2조(정관개정에 의하여 선임되는 이사의 임기 개시) 제22조 개정 규정에 의하여 선임
되는 이사의 임기는 관할청의 임원 취임 승인을 받은 다음날부터 개시한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2016년 4월 15일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 1월 29일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 6월 25일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2021년 8월 20일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2023년 5월 03일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 8월 07일부터 시행한다.